



PUTUSAN

Nomor 2370 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUPRIYONO, S.Pd., M.Pd., bertempat tinggal di Jalan Mlati Lor, RT 004, RW 002, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Edi Santoso, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum DPD Ferari Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Kertanegara Nomor 20 D-E, Langensari, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ARMINAREKA PERDANA Atau Ir. Hj. DARNELLY GURIL DARMI, M.Sc., Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Menara Salemba, Jalan Raya Salemba Nomor 5, Floor 5, Zona 2, Jakarta Pusat, diwakili oleh Direktur, Ir. Hj. Darnelli Gurul, M.Sc., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (c) Sidik Purnama, S.H., M.H., M.Kn., Advokat pada Kantor Hukum Sidik Purnama, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Balongbesuk, RT 01, RW 03, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kudus untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan menyimpang dan mengambil untung orang lain dan membuat derita orang lain dalam masalah ini yang dilakukan tanpa iktikad baik dan tidak memberangkatkan ibadah umroh dan menelantarkannya sehingga melanggar dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 94 untuk dicabut atas izinnnya harapan Penggugat di atas mohon menjadi pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara *a quo*;
3. Menyatakan Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 119. Menggagalkan pemberangkatan calon peserta ibadah umroh;
4. Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 122, mengumpulkan dan menggalang jamaah ibadah umroh dengan membayar *voucher* per lembar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x sejumlah *voucher* 1.062 lembar = jumlah nilai total uang Rp3.717.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) untuk dibayarkan tunai di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara dan membayar kerugian moril sejak tahun 2017 hingga sekarang tidak berangkat dengan senilai Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan secara sah dan berharga, memerintahkan kepada majelis pemeriksa perkara *a quo* Tergugat untuk mengembalikan hak milik orang lain dan mengganti kerugian dan membayar sejumlah nilai yang dibayarkan sesuai dalam petitum angka 2,3,4 di atas ini untuk dikembalikan kepada Penggugat secara tunai atau sesuai pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara *a quo*;
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum yang ditentukan tersebut dan mengenai sejumlah uang dari para

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2024



calon peserta ibadah umroh haruslah dibayarkan di hadapan ketua majelis pemeriksa perkara *a quo* atas hak milik Penggugat dengan mengganti kerugian secara materiil dan secara moril yang kami sebutkan tersebut dengan menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, dengan siapa saja yang menguasai tanpa hak dan oleh siapapun yang berkepentingan melalui intitusi/instansi terkait agar menjalankan isi dari uraian kami baik posita maupun semua tuntutan petitum kami tersebut akibat cidera hukum dalam ketentuannya;

7. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan jaminan (*conservatoir beslag*) kepada Penggugat tersebut dengan cara menetapkan pokok pembayaran dalam jumlah tersebut ini yang tertera di atas tersebut dan menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Kds., tanggal 28 April 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Semarang telah memberikan Putusan Nomor 253/PDT/2022/PT SMG., tanggal 21 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Kds., tanggal 28 April 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.K/2022/PN Kds., *juncto* Nomor 253/PDT/2022/PT SMG., *juncto* Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Kds., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
2. Menyatakan batal terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kudus Perkara Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Kds., tanggal 28 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 253/Pdt/2022/PT Smg., tertanggal 21 Juli 2022 dengan mengadili sendiri;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat telah melakukan tindakan menyimpang dengan mengambil untung sendiri dengan membuat derita Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan 54 orang lainnya;
- Menyatakan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 Pasal 119 *juncto* 122;
- Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk mengembalikan uang Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dan calon jamaah umroh yang terdiri dari 54 orang dengan nilai sebesar Rp3.717.000.000 (tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah);
- Menghukum kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan jaminan kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dengan cara menetapkan pokok dalam jumlah tersebut di atas;
- Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Ringgi Semarang, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai tindakan Tergugat sebagai Direktur PT Arminareka Perdana tidak memberangkatkan jamaah umroh asal Kudus dimana Penggugat sebagai koordinatornya, padahal 54 jamaah sudah membayar *voucher* per orang Rp3.500.000,00, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), hal mana menurut Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak karena gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan ke-54 calon jamaah umroh tersebut, yang apabila Penggugat mengajukannya atas nama atau selaku koordinator calon jamaah, maka dapat diajukan dengan menerima kuasa khusus dari para calon jamaah tersebut, atau apabila Penggugat mengajukan dengan cara gugatan perwakilan kelompok, maka Penggugat dapat mengajukannya dengan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) namun harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam hal gugatan perwakilan kelompok;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak mengikutsertakan ke-54 calon jamaah umroh tersebut sebagai pihak Penggugat dalam gugatan *a quo*, maka menyebabkan gugatan ini kurang pihak karena perkara *a quo* tidak dapat diselesaikan secara tuntas, termasuk di dalamnya adalah kepada siapakah pembayaran ganti rugi dibayarkan apabila Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dengan demikian, tepat pertimbangan *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUPRIYONO, S.Pd., M.Pd., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPRIYONO, S.Pd., M.Pd.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Lucas Prakoso, dan Agus Subroto, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Zaenal Arifin, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Lucas Prakoso

Ttd./

Agus Subroto

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif

Panitera Pengganti,

Ttd./

Zaenal Arifin

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2370 K/Pdt/2024